



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

10ª VARA CRIMINAL

AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, 1º PISO - SALA 1-165, BARRA FUNDA

- CEP 01133-020, FONE: 11 2127-9019, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:

SP10CR@TJSP.JUS.BR

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Data da audiência: 12 de julho de 2017_
 Processo nº 0101942-66.2016.8.26.0050
 Réu: THAIS DOS SANTOS MIRANDA
2016/002191

Aos 12 de julho de 2017, às 13h30min, nesta cidade e Comarca da capital, no edifício do Complexo Jurídico “Ministro Mário Guimarães”, Fórum Criminal da Barra Funda, na sala de audiências da 10ª Vara Criminal, onde se achava presente o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito, **Dr(a). Maria Cecília Leone**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. O Senhor Porteiro, após o pregão, deu a sua fé de estarem presentes: O(A) Digníssimo(a) o(a) Promotor(a) de Justiça, **Dr(a). Ludgero Francisco Sabella**, a ré Thais dos Santos Miranda, assistido pela Defensora Pública **Dra. Karina Santos Salvador**, bem como as testemunhas comuns: os Pc's Daniel Bortolote Teixeira e Francisco Romildo Gomes de Araújo. Iniciados os trabalhos, foram inquiridos: Daniel e Francisco, sendo o(s) depoimento(s) captado(s) por meio do sistema de gravação de áudio e vídeo. Após, foi a ré interrogada, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, sendo a ele dado a oportunidade de se entrevistar, reservadamente, com sua defensora antes da realização do ato. **Em seguida, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito:** “Não havendo mais testemunhas a serem ouvidas, declaro encerrada a instrução e dou a palavra às partes para alegações finais, colhidas pelo sistema de captação de áudio e vídeo”. **Após, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi prolatada a seguinte sentença:** “Vistos. Thais dos Santos Miranda foi denunciado(s) como incurso(s) nas regras do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, porque no dia, hora e local referidos na denúncia, tinha em depósito e trazia consigo, para fins de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 36 invólucros plásticos contendo cocaína, substancias consideradas drogas causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O feito teve seu regular processamento, não padecendo de nulidades aparentes. O Ministério Público pugnou pela total procedência da ação penal. A Defesa


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL
AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, 1º PISO - SALA 1-165, BARRA FUNDA
- CEP 01133-020, FONE: 11 2127-9019, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:
SP10CR@TJSP.JUS.BR

requereu apenamento mínimo, regime inicial aberto para início de cumprimento de pena e eventual recurso em liberdade. É o relatório. Decido. O caso é de condenação da ré. Esta confessou a autoria delitiva. Disse que traficava em companhia de um menor porque precisava de dinheiro. Seu irmão estava doente, com câncer, e ela resolver ajuda-lo vendendo drogas. Sua confissão foi ao encontro do que disseram os policiais sendo assim passo a dosimetria da pena. Fixo a pena base da ré em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. A acusada é menor de 21 anos e confessou a autoria delitiva mas como a pena já foi fixada no mínimo legal não serão aplicadas as minorantes no caso concreto. Embora não tenha sido capitulado na denuncia, houve menção nesta a respeito de envolvimento de adolescente que é um causa de aumento de pena sendo assim entendo que é cabível na hipótese o aumento de 1/6 da pena perfazendo ela 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Entendo que nas circunstâncias dos caso concreto é possível a diminuição da pena, prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. Como se sabe está em vigor o tema 600 do STJ no qual, julgado o recurso repetitivo a terceira sessão revisou e cancelou a súmula sobre a natureza hedionda do trafico privilegiado entendendo que ele não constitui crime de natureza hedionda entendo que a causa de aumento de pena não interfere na possibilidade de si recorrer também no caso concreto o privilegio se as circunstâncias do crime contarem com apreensão de pequena quantidade de droga, com a confissão da ré, com a comprovação de que a acusada não participa de rede de distribuição de droga efetiva. No caso dos autos aplico a causa de diminuição de pena em seu grau médio totalizando-se no caso concreto 2 anos e 11 meses de reclusão e 291 dias-multa, no valor unitário mínimo. Como foi aplicado o privilegio e por não estava mais este sendo considerado crime hediondo fixo o regime inicial de cumprimento de pena o aberto a acusada por entender que será o mais consoante com a justiça do caso. Sendo fixado o regime aberto e sendo a pena imposta menor de 4 anos entendo cabível o substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito consistem na prestação de serviços à comunidade e multa que fixo em 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. A acusada solta durante a instrução criminal poderá recorrer em liberdade. Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para CONDENAR a ré **THAIS**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

10ª VARA CRIMINAL

AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, 1º PISO - SALA 1-165, BARRA FUNDA

- CEP 01133-020, FONE: 11 2127-9019, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:

SP10CR@TJSP.JUS.BR

DOS SANTOS MIRANDA, qualificado nos autos, a pena de 2 anos e 11 meses de reclusão e 291 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso nas regras do Art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. O regime de cumprimento de penal será o aberto e a ré poderá recorrer em liberdade. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consiste na prestação de serviço à comunidade e 10 dias-multa no valor unitário mínimo legal. Autorizo a destruição da droga apreendida, mantendo-se porção suficiente para eventual contraprova até o transito em julgado. Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União. Com o transito em julgado lance-se o nome da ré no rol dos culpados. Custas na forma da lei. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se e Cumpra-se. Consultados, o réu e sua defensora, por eles foi dito que queriam recorrer da presente sentença. **Pela MMª Juíza foi dito: "Recebo o recurso. Processe-se, expedindo-se tudo o quanto necessário, inclusive a guia de recolhimento provisória."** O termo de audiência é assinado digitalmente pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito por meio do sistema SAJ. Certifico e dou fé quanto ao acima subscrito, inclusive o comparecimento das partes e patronos mencionados. O referido é verdade. Nada mais. Eu,____, (Cleide dos S. Samezima), Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

Maria Cecília Leone
Juíza de Direito